

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 346/2535 อัยการ ฎีกิต
นาย ทิฐิ สกุล ตัน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 215, มาตรา 216

การมั่วสุมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 ผู้มั่วสุมไม่จำเป็นต้องมีเจตนากระทำความผิดในรายละเอียดอย่างเดียวกัน เพียงแต่เป็นการใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองก็เป็นความผิดแล้ว และผู้ที่มามั่วสุมก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือมีการนัดหมายวางแผนกันมาก่อน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 216 มุ่งประสงค์ลงโทษผู้ที่ขัดขึ้นคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ไม่ยอมเลิกการมั่วสุมกันเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 215 อันเป็นการกระทำที่ยังไม่ถึงขั้นที่ผู้กระทำได้ลงมือใช้กำลังประทุษร้าย ชูเชิญ หรือทำให้เกิดการวุ่นวายอันเป็นความผิดสำเร็จตามมาตรา 215 เมื่อเจ้าพนักงานได้สั่งให้จำเลยกับพวกเลิกการมั่วสุมภายหลังที่มีการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 แล้ว แม้จำเลยทุกคนไม่เลิกการกระทำของจำเลยทุกคนก็คงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 เท่านั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา 216 ด้วย

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยทั้งสามสืบหกกกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน คือ (ก) จำเลยทั้งสามสืบหกกกับพวกมั่วสุมกันก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองและร่วมกันใช้ก้อนอิฐ ก้อนหินและวัตถุของแข็ง

ขว้างปาประทุษร้ายเจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตใน
ขณะที่ทำการห้ามปรามมิให้มีการขว้างปาทำลายศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ตขว้าง
ปาเผาทำลายโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินและโรงงานของบริษัทไทยแลนด์แทนทาลัม
อินดัสตรี จำกัด โดยจำเลยที่ 32 และที่ 33 กับพวกเป็นหัวหน้าสั่งการและ (ข) เมื่อ
เจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตสั่งให้จำเลยทั้งสามสิบ
หกกับพวกที่มั่วสุมกันดังกล่าวให้เลิกไปจำเลยทั้งสามสิบหกกับพวกก็ไม่ยอมเลิก(ค)
จำเลยที่ 4 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 13 ที่ 18 ที่ 19 ที่ 20 ที่ 21 ที่ 22 ที่ 23 ที่ 24 ที่
25 ที่ 26 ที่ 27 ที่ 28 ที่ 29 ที่ 30 ที่ 31 ที่ 32 ที่ 34 และที่ 36 กับพวกร่วมกันใช้
ก้อนอิฐ ก้อนหินและวัตถุของแข็งทุบตีขว้างปาทำลายอาคารโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
เป็นเหตุให้กระจกประตูหน้าต่างและทรัพย์สินเครื่องใช้ซึ่งเป็นของบริษัทภูเก็ต
เมอร์ลิน จำกัด แตกหักเสียหายรวม 30 รายการตามที่จำเลยที่ 33 กับพวกร่วมกัน
ใช้ยุยงส่งเสริม (ง) จำเลยที่ 32 และที่ 35 กับพวกร่วมกันวางเพลิงเผาอาคารโรงงาน
ของบริษัทไทยแลนด์แทนทาลัมอินดัสตรี จำกัดซึ่งเป็นโรงเรือนที่เก็บและทำสินค้า
เป็นเหตุให้ตัวอาคารโรงงานและทรัพย์สินเครื่องใช้ประจำโรงงานดังกล่าวกับ
ทรัพย์สินของบริษัทซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลปิกิริมแอนโก และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในบริเวณ
โรงงานดังกล่าวถูกเผาทำลายตามที่จำเลยที่ 33 กับพวกร่วมกันใช้ยุยงส่งเสริม (จ)
จำเลยที่ 7 ที่ 8 ที่ 13 ที่ 15 ที่ 21 ที่ 22 ที่ 24 ที่ 25 ที่ 26 ที่ 27 และที่ 31 กับพวก
ร่วมกันวางเพลิงเผาโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินซึ่งเป็นโรงเรือนที่คนอยู่อาศัยกับเป็นสถานที่
ที่ประชุมเป็นเหตุให้ตัวอาคารและโครงสร้างตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
โรงแรมและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายในตัวอาคารดังกล่าวซึ่งเป็นของบริษัทภูเก็ต
เมอร์ลิน จำกัด นางชูศรี ทองขาวองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และ บริษัท
ทริปเปิ้ลเอ็กซ์แทรเวล จำกัด ถูกเผาทำลาย ตามที่จำเลยที่ 32 และที่ 33 กับพวก
ร่วมกันใช้ยุยงส่งเสริม (ฉ) จำเลยที่ 30 ที่ 31 และที่ 34 กับพวกร่วมกันวางเพลิงเผา

ทำลายรถยนต์โดยสารของบริษัทขอนแก่นยนต์ จำกัด(ช) จำเลยที่ 22 ที่ 29 ที่ 31 และ ที่ 34 กับพวก ร่วมกันวางเพลิงเผาทำลายรถยนต์ ของนายสมจิตต์ เอี่ยมสำราญ กับรถยนต์กระบะของกรมตำรวจ (ช) จำเลยที่ 18 และที่ 28 กับพวก ร่วมกันใช้ไม้และวัตถุของแข็งขว้างทุบตีทำลายรถยนต์โดยสารของบริษัทภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัด และเป็นยวดยานที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะจนเป็นเหตุให้รถทั้งสองคันบุบสลายและกระจกแตกใช้การไม่ได้ (ฅ) จำเลยที่ 29 และที่ 30 ร่วมกันใช้ก้อนอิฐก้อนหินและวัตถุของแข็งขว้างปาทำลายอาคารศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อันเป็นทรัพย์สินที่ใช้และมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์จนเป็นเหตุให้กระจกประตูหน้าต่างของอาคารแตกใช้การไม่ได้ (ญ) จำเลยที่ 21 กับพวก ร่วมกันใช้วัตถุของแข็งทุบตีทำลายแผ่นป้ายบอกชื่อสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ตของกรมตำรวจ จนป้ายดังกล่าวบุบสลายใช้การไม่ได้ และ (ฎ) จำเลยที่ 32 และที่ 33 กับพวก ร่วมกันใช้วัตถุของแข็งทุบตีทำลายสัญญาณไฟจราจรของเทศบาลเมืองภูเก็ต ที่บริเวณสี่แยกโรงเรียนสตรีภูเก็ต อันเป็นทรัพย์สินที่ใช้และมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์จนแตกใช้การไม่ได้ทั้งหมด ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 91, 215, 216, 217, 218(1)(2)(3), 358, 359(1)(3), 360 กับ 21 ของกลางเหล็กแป้นน้ำยาวประมาณ 1 เมตร 2 อัน แกลลอนใส่น้ำมันเบนซิน 1 ใบ ปิ๊บใส่น้ำมันเบนซิน 1 ใบ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อไม่มีหมายเลขทะเบียน 1 คัน แผ่นสติ๊กเกอร์ 1 แผ่น ซึ่งเป็นยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ในการกระทำความผิด

ระหว่างพิจารณา บริษัทภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัด ผู้เสียหายในความผิดข้อหาทำให้เสียหายทรัพย์แก่อาคารและทรัพย์สินโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน กับรถยนต์โดยสารตามฟ้อง ข้อ (ค) และ (ช) ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ถอนคำร้องทุกข์ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 4 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 13 ที่ 18 ที่ 19 ที่ 20 ที่ 21 ที่ 22 ที่ 23 ที่ 24 ที่ 25 ที่ 26 ที่ 27 ที่ 28 ที่ 29 ที่ 30 ที่ 31 ที่ 32 ที่ 33 ที่ 34 และ ที่ 36 เฉพาะในความผิดข้อหาดังกล่าว กับจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 19 และที่ 23 ถอน

ทำให้การปฏิเสธและให้การใหม่รับสารภาพ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้แยกฟ้องจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 19 และที่ 23 เป็นคดีใหม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 9 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 ที่ 17 ที่ 24 ที่ 25 ที่ 26 ที่ 27 ที่ 28 ที่ 31 ที่ 32 และที่ 36 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 วรรคสอง, 216, 83 เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 216 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำเลยที่ 10 ที่ 12 และที่ 28 ขณะเกิดเหตุอายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 คงจำคุกคนละ 6 เดือนส่วนจำเลยนอกนั้นให้จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยที่ 7 ที่ 8 ที่ 13 ที่ 15 และที่ 22 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 วรรคสอง, 216, 218(1)(3), 83 เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218(1)(3) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 12 ปี จำเลยที่ 29 และที่ 30 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 วรรคสอง, 216, 360, 83 เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยที่ 35 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 วรรคสอง, 216, 217, 83 เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 5 ปี และจำเลยที่ 33 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 33 กระทำความผิดอย่างอื่นอีก เห็นสมควรลงโทษจำคุก 1 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 6 ที่ 11 ที่ 18 ที่ 20 ที่ 21 และที่ 34 ริมของกลางทั้งหมด

จำเลยที่ 1 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 15 ที่ 16 ที่ 17 ที่ 22 ที่ 27 ที่ 28 ที่ 29 ที่ 30 ที่ 31 ที่ 32 ที่ 33 ที่ 35 และที่ 36 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 7 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 28 เสียด้วยนอกจากที่แก้นี้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้งดโทษจำเลยที่ 7 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 28 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ที่ 9 ที่ 15 ที่ 17 ที่ 27 ที่ 32 ที่ 33 ที่ 35 และที่ 36 ฎีกาขอให้งดฟ้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2529 ได้มีประชาชนประมาณ 60,000-70,000 คน มาที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างและการที่โรงงานแทนทาลัม ของบริษัทไทยแลนด์แทนทาลัมอินดัสตรี จำกัด เปิดดำเนินงาน ซึ่งกำหนดจะมีการชี้แจงในเวลา 9.30 นาฬิกา โดยนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่เมื่อถึงเวลา 11 นาฬิกา นายจิรายุ ก็ยังไม่มา ประชาชนที่รออยู่เกิดความไม่พอใจ หว่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลอกลวง จึงก่อความวุ่นวายขึ้นโดยเผาหุ่น โลงศพ หุ่น โรงงาน และมีคนกลุ่มหนึ่งประมาณ 50-60 คนตีม็อบรวมตัวกันที่หน้าศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ให้อำเภอแสดงความไม่พอใจ ใช้อำนาจของแข็งขว้างปาอาคารศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้และมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ และทุบทำลายเก้าอี้ เจ้าพนักงานตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าห้ามปรามก็ไม่หยุดจนศาลาประชาคมเสียหายมาก ต่อมาประชาชนประมาณ 4,000-5,000 คนได้ทยอยไปที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินเพราะคิดว่านายจิรายุพักอยู่ที่โรงแรมดังกล่าวและต้องการพบตัวนายจิรายุนายชาญ วงศ์สัตยานนท์ ผู้จัดการโรงแรมว่า

ไม่มีตัวนายจิรายุอยู่ในโรงแรม ประชาชนไม่เชื่อรออยู่จนกระทั่งเวลา 14 นาฬิกาจึงมีคนมาจุดไฟเผาหุ่นฟางที่หน้าโรงแรมดังกล่าว หลังจากนั้นก็มีคนขว้างปาวัตถุของแข็งไปที่โรงแรมและเข้าไปในโรงแรมจุดไฟเผาชั้นล่างของโรงแรม ขณะเดียวกันมีประชาชนอีกกลุ่มประมาณ 200 ถึง 300 คน ไปที่โรงงานของบริษัทไทยแลนด์แทนทาลัมอินดัสตรี จำกัดจุดไฟเผาป้อมยามหน้าโรงงานและอาคารโรงงานเจ้าพนักงานตำรวจห้ามปรามให้เลิกทำลายทรัพย์สินทั้งที่ศาลาประชาคมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน และที่โรงงานแทนทาลัมประชาชนเหล่านั้นก็ไม่หยุดทำลายทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีประชาชนจุดไฟเผารถยนต์และทำลายสัญญาณไฟจราจรในถนนหลวงด้วย...

ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 32 ว่า จำเลยที่ 32 ได้กระทำความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองและเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 วรรคสอง, 216, 83 หรือไม่ข้อนี้โจทก์มีร้อยตำรวจตรีชลิต แก้วยะรัตน์ พยานโจทก์เบิกความว่า วันเกิดเหตุขณะที่พยานอยู่ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินพยานเห็นกลุ่มคนที่ใช้ก้อนอิฐขว้างกระจกโรงแรมเสียหายในกลุ่มคนนี้มีจำเลยที่ 32 อยู่ด้วย พยานได้ออกไปห้าม ต่อมาจำเลยที่ 32 พุดชักชวนให้ไปเผาโรงงานแทนทาลัมพุดเสร็จ กลุ่มคน 20-30 คนได้ขึ้นรถบรรทุกอี่ซุซุ ออกไป พยานได้ไปที่โรงงานแทนทาลัมด้วยพยานไปถึงปากทางเข้าโรงงานได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นรถบรรทุกอี่ซุซุ คันเดิมวิ่งออกมาจากโรงงาน มีจำเลยที่ 32 นั่งด้านซ้ายของคนขับต่อมาเห็นรถบรรทุกอี่ซุซุ วิ่งกลับเข้ามาอีกมีคนนั่งอยู่หลังรถบรรทุกถือแกลลอน ถือขวดขนาดขวดแม่โขง ในขวดมีน้ำสีเหลือง ๆ คนในรถพุดกันในการทำนองชวนกันไปเผาโรงงานแทนทาลัมจำเลยที่ 32 ยังคงนั่งอยู่ในรถที่เดิม และได้เบิกความตอบทนายจำเลยที่ 32 ถามค้านด้วยว่า มีคนพุดที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินว่าให้ไปเผาโรงงาน แต่พยานจำไม่ได้ว่าเป็นใคร และโจทก์มีสิบตำรวจโทจงรักษ์ พวงแก้ว มาเบิกความสนับสนุนคำพยานโจทก์ดังกล่าวด้วย เห็นว่า แม้ข้อ

เท็จจริงฟังไม่ได้ชัดว่า จำเลยที่ 32 พยายามจะไปเผาโรงงาน แต่ก็ได้ความว่า จำเลยที่ 32 อยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้น ฟังได้ว่าจำเลยที่ 32 มั่วสุมเพื่อกระทำการให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองดังโจทก์ฟ้องจริง ส่วนข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 216 นั้น ได้ความจากคำเบิกความสืบตำรวจโทจรงค์พยานโจทก์ว่า ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้ออกมาพูดให้กลุ่มคนหยุดการขว้างปาโรงแรมโดยใช้โทรโข่งซึ่งฟังได้ว่า เจ้าพนักงานได้มีการสั่งให้เลิกมั่วสุมในการก่อเหตุวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ภายหลังจำเลยที่ 32 ได้มีการมั่วสุมและกระทำการที่เป็นการก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองแล้วจำเลยที่ 32 จึงไม่มีความผิดตามมาตรา 216 ตามที่โจทก์ฟ้องที่จำเลยที่ 32 ฎีกาเป็นข้อกฎหมายว่า การรวมกลุ่มของคนหน้าโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ไม่เป็นการมั่วสุมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 เพราะการรวมกลุ่มของคนดังกล่าวไม่ได้มีเจตนากระทำความผิดในรายละเอียดอย่างเดียวกัน เห็นว่าการมั่วสุมตามมาตรา 215 นั้น ผู้มั่วสุมไม่จำเป็นต้องมีเจตนากระทำความผิดในรายละเอียดอย่างเดียวกันเพียงแต่เป็นการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองก็เป็นความผิดตามบทมาตราดังกล่าวแล้ว และผู้ที่มั่วสุมก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือมีการนัดหมายวางแผนกันมาก่อน เมื่อคดีฟังได้ว่าจำเลยที่ 32 อยู่ในกลุ่มคนที่ช่วยกันใช้วัตถุของแข็งขว้างปาโรงแรมจึงเป็นการมั่วสุมตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้วที่จำเลยที่ 32 ฎีกาขอให้รื้อการลงโทษนั้น เห็นว่าเมื่อได้พิจารณาถึงอายุของจำเลยที่ 32 ทั้งอาชีพและสติปัญญา สิ่งแวดล้อม สภาพความผิดที่เกิดขึ้น แม้จำเลยที่ 32 ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนแต่การกระทำของจำเลยที่ 32 เป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมืองจึงไม่สมควรรื้อการลงโทษให้ ฎีกาของจำเลยที่ 32 ฟังขึ้นบางส่วน...

สำหรับจำเลยที่ 35 คดีมีปัญหาก็ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 35 ได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 วรรคสอง, 216, 217, 83 หรือไม่ โดย

จำเลยที่ 35 ฎีกาว่า คำพยานโจทก์มีข้อพิรุธสงสัย ขอให้ยกฟ้องโจทก์นั้น คดีได้ความจากนายชอบ แป้นสุข ซึ่งเป็นหัวหน้ายามโรงงานแทนทาลัม และร้อยตำรวจโท โชติ ชัยชมภู พยานโจทก์ว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 35 ได้พุดกับนายชอบ ให้นายชอบไปหาคนที่อื่นเพราะโรงงานแทนทาลัมทำให้เกิดอันตรายและว่าจะเผาโรงงานในที่สุด ต่อมาเห็นจำเลยที่ 35 กับพวกใช้ไม้ตีป้ายชื่อโรงงานและขว้างก้อนอิฐ ก้อนหิน ขว้างป้อมยาม จำเลยที่ 35 เป็นผู้สั่งกลุ่มวัยรุ่นให้เทน้ำมันที่ป้อมยามหน้าโรงงานแล้วจุดไฟเผาป้อมยามดังกล่าว ส่วนร้อยตำรวจโท โชติ เบิกความสนับสนุนว่า พบเห็นและจำจำเลยที่ 35 ได้ จำเลยที่ 35 มาพุดตรงหน้าประตูโรงงานขอให้นายชอบเปิดประตูโรงงาน ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยง แล้วจำเลยที่ 35 กับพวกก็ร่วมกันเผาป้อมยามหน้าโรงงาน หลังวันเกิดเหตุร้อยตำรวจโท โชติ พบจำเลยที่ 35 จำจำเลยที่ 35 ได้จึงควบคุมตัวจำเลยที่ 35 ไว้ ในชั้นสอบสวนนายชอบชี้ตัวจำเลยที่ 35 ได้ถูกต้อง ปรากฏตามภาพถ่ายหมาย จ.30 และบันทึกการชี้ตัวตามเอกสารหมาย จ.31 พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงข้อนำสืบของจำเลยที่ 35 ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ ฟังได้ว่าจำเลยที่ 35 ร่วมกับพวกวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 และเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าในวันเกิดเหตุมีกลุ่มคนประมาณ 50-60 คน ก่อความวุ่นวายใช้ก้อนอิฐ ขว้างปา ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต และโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินและมีคนอื่นอีก 200-300 คน ขว้างปา ทูบทำลายเผาโรงงานของบริษัทไทยแลนด์แทนทาลัมอินดัสตรี จำกัด ในเหตุการณ์คราวเดียวกัน จึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 35 ร่วมกับพวกมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็ญ เพื่อก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก จำเลยที่ 35 จึงมีความผิดฐานมั่วสุมกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 วรรคสอง, 83 แต่เนื่องจากเจ้าพนักงานได้สั่งให้เลิกการมั่วสุมภายหลังที่จำเลยที่ 35 ได้มีการมั่วสุมและกระทำการที่เป็นการก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

แล้ว จำเลยที่ 35 จึงไม่มีความผิดตามมาตรา 216 ตามที่โจทก์ขอฎีกาของจำเลยที่ 35 พังขึ้นบางส่วน

ส่วนที่จำเลยที่ 1 ที่ 9 ที่ 17 ที่ 27 และที่ 36 ฎีกาข้อกฎหมายว่า เมื่อมีการ มั่วสุมและกระทำการที่เป็นการก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองแล้ว เจ้าพนักงานจึง มาสั่งให้เลิก แต่ผู้มั่วสุมไม่ยอมเลิก จึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 216 นั้น เห็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 216มุ่งประสงค์ ลงโทษผู้ที่ขัดขึ้นคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ไม่ยอมเลิกการมั่วสุมกันเพื่อกระทำความ ผิดตามมาตรา 215 อันเป็นการกระทำที่ยังไม่ถึงขั้นที่ผู้กระทำได้ลงมือใช้กำลัง ประทุษร้าย ขู่เข็ญหรือทำให้เกิดความวุ่นวายอันเป็นความผิดสำเร็จตามมาตรา 215เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลัก ฐานในสำนวนฟังเป็นยุติว่า เจ้าพนักงานได้สั่งให้จำเลยดังกล่าวกับพวกเลิกการมั่วสุม ภายหลังที่มีการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 แล้ว ดังนั้นแม้ จำเลยทุกคนไม่เลิกการกระทำของจำเลยทุกคนก็คงเป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 215 วรรคสอง, 83 เท่านั้น ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 216ตามที่โจทก์ฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทุกคนดังกล่าวฟังขึ้น และโดยที่ปัญหาข้อนี้ เป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดไปถึงจำเลยที่ 2 ที่ 15 ที่ 22 ที่ 24 ที่ 25 ที่ 26 ที่ 29ที่ 30 และที่ 31 ซึ่งมีได้ฎีกาขึ้นมาด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 9 ที่ 15 ที่ 17ที่ 22 ที่ 24 ที่ 25 ที่ 26 ที่ 27 ที่ 29 ที่ 30 ที่ 31 ที่ 32ที่ 35 และที่ 36 ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 216นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ